

LA MAJORITÉ À 18 ANS

Loi du 5 juillet 1974 · France

Oral d'Histoire · Terminale · Archives INA

■ INTRODUCTION + CONCLUSION	Esteban	~3 min
■ PARTIE I	Victor	~2 min
■ PARTIE II	David	~2 min
■ PARTIE III	Corentin	~2 min 30

Source principale : INA · « Débat pour la majorité à dix-huit ans » · 1974

INTRODUCTION · ESTEBAN · ~1 MIN 30

MISE EN SITUATION

En 1974, la France compte des millions de jeunes de 18 à 20 ans qui travaillent, paient des impôts, font leur service militaire — mais ne peuvent ni voter, ni signer un contrat, ni même louer un appartement sans l'accord de leurs parents.

Cette contradiction, criante après les événements de Mai 68, va trouver une réponse législative avec la loi du 5 juillet 1974, portée par Valéry Giscard d'Estaing, fraîchement élu président de la République le 27 mai 1974 avec 50,81% des voix face à François Mitterrand (49,19%).

Cette loi abaisse en un seul texte la majorité civile, pénale et électorale de 21 à 18 ans, intégrant environ **2,4 millions** de nouveaux citoyens à part entière. C'est une réforme à la fois symbolique et concrète, qui touche au quotidien des Français et à la définition même de l'adulte dans la société.

ANNONCE DU PLAN

Nous nous demanderons donc **en quoi cette réforme constitue un tournant dans la conception française de la citoyenneté**. Pour y répondre, nous verrons d'abord pourquoi la majorité à 21 ans était devenue un héritage dépassé, puis nous analyserons les motivations et la réception de la réforme, avant d'examiner ses conséquences concrètes et les débats qu'elle nourrit encore aujourd'hui.

— ■ Esteban

PARTIE I · VICTOR · ~2 MIN

UN HÉRITAGE NAPOLÉONNIEN DÉPASSÉ

Le Code Napoléon, point de départ. La majorité à 21 ans ne date pas d'hier en 1974 : elle est héritée du Code civil napoléonien de 1804. À l'époque, ce seuil correspondait à une réalité sociale précise. Un jeune homme de 21 ans avait généralement accompli son service militaire, commencé à travailler, parfois fondé une famille. L'âge de 21 ans symbolisait la pleine maturité sociale et économique dans une France encore majoritairement rurale et peu scolarisée.

Une société qui change. Mais au fil du XXe siècle, la société française évolue profondément. Avec la démocratisation de l'enseignement secondaire puis supérieur, les jeunes prolongent leurs études bien au-delà de 18 ans. Le baby-boom de l'après-guerre fait grossir considérablement la tranche des 18-20 ans. Cette génération est active, présente dans la vie sociale, économique et culturelle du pays — mais juridiquement, elle reste mineure.

La contradiction. La contradiction devient criante dans les années 1960-1970. Des jeunes de 18 ans sont appelés sous les drapeaux pour défendre la France, parfois au péril de leur vie, mais n'ont pas le droit de glisser un bulletin dans une urne. Ils paient des impôts sur leur salaire, mais ne peuvent pas signer un bail de location. Cette injustice est dénoncée de plus en plus ouvertement dans les médias et dans les milieux intellectuels.

Mai 68 — catalyseur décisif. La révolte étudiante et ouvrière de Mai 68 révèle une jeunesse politisée, revendicative, qui refuse d'être traitée en mineure par la société. Elle ne demande pas seulement des droits : elle affirme une maturité que la loi lui refuse. Entre 1968 et 1974, huit propositions de loi sur l'abaissement de la majorité sont déposées. La pression pour une réforme devient dès lors incontournable dans le débat politique.

Le blocage Pompidou. Pourtant, le président Georges Pompidou s'oppose farouchement à la mesure. Il invoque « la force du bon sens » et craint que les jeunes ne votent contre le pouvoir en place. Un sondage SOFRES du 21 juin 1974 confirmera ses craintes : 59% des jeunes de 18-21 ans auraient voté pour Mitterrand s'ils avaient eu le droit de vote. C'est la mort de Pompidou en avril 1974 et l'élection de Giscard d'Estaing qui vont débloquent la situation.

— ■ Victor

PARTIE II · DAVID · ~2 MIN

MOTIVATIONS ET RÉCEPTION DE LA RÉFORME

La promesse de campagne. Lorsque Valéry Giscard d'Estaing est élu président en mai 1974, il fait de l'abaissement de la majorité à 18 ans une promesse de campagne forte. Il incarne une droite modernisatrice, soucieuse d'adapter la France aux évolutions sociales sans rupture révolutionnaire. « Nous sommes ici pour changer la France », déclare-t-il lors du premier conseil des ministres du 29 mai 1974. Dès le début de son mandat, il pousse cette réforme au Parlement avec une rapidité remarquable.

Un vote quasi unanime. Le texte est adopté à l'Assemblée nationale le **26 juin 1974** à main levée, à l'unanimité moins une voix. Le Sénat suit le 28 juin. La loi est promulguée le **5 juillet 1974**, à peine deux mois après l'élection de VGE. Cette quasi-unanimité est rare pour une réforme de cette ampleur. La gauche comme une grande partie de la droite y voient une mesure de justice et de modernisation. Le Programme commun de la gauche (1972) proposait déjà cette mesure, et tous les candidats à la présidentielle de 1974 s'y étaient engagés.

En une seule loi, trois majorités. La majorité civile, pénale et électorale est abaissée simultanément à 18 ans. À partir du 5 juillet 1974, un jeune peut voter, signer un contrat, ouvrir un compte bancaire, se marier sans autorisation parentale, créer une association, adhérer à un syndicat — et est désormais jugé comme un adulte devant les tribunaux.

Un accueil globalement positif. La réception dans la société française est globalement positive. Les archives INA de l'époque montrent un enthousiasme réel chez les jeunes eux-mêmes : ils se sentent enfin reconnus, pris au sérieux. France Culture leur consacre une série en trois volets (« Les nouveaux citoyens de 1974 ») avec des entretiens de Nicole Strauss avec Raymond Aron, Jean-Édouard Bloch et le ministre René Haby.

Les réticences conservatrices. Du côté des milieux conservateurs et de certains parents, la question de la maturité revient souvent dans le débat : un jeune de 18 ans est-il vraiment prêt à signer des contrats engageants, à assumer une pleine responsabilité pénale ? On craint une « jeunesse prématurée », exposée trop tôt aux responsabilités de l'âge adulte. Mais ces voix restent minoritaires et ne parviennent pas à freiner le mouvement.

Le risque politique assumé. VGE savait que la mesure pourrait coûter cher à sa majorité. Les sondages montraient que les jeunes étaient majoritairement acquis à la gauche. Pourtant, il a choisi de porter cette réforme au nom de la modernisation et de la justice — un choix qui illustre son ambition de « changement sans le risque », de réforme pragmatique face aux évolutions sociales.

CONSÉQUENCES ET DÉBATS PERSISTANTS

Des effets immédiats sur le quotidien. Les effets de la réforme se font sentir très rapidement dans la vie quotidienne des Français. Sur le plan électoral, les nouvelles générations participent dès les scrutins suivants, modifiant légèrement la sociologie du vote. En 1981, 63% des 18-25 ans voteront pour Mitterrand (contre 52% pour l'ensemble des Français). Sur le plan civil, les jeunes adultes accèdent plus tôt à l'autonomie : louer un logement, contracter un emprunt, créer une entreprise — autant d'actes qui étaient inaccessibles sans accord parental avant 1974.

La question pénale. Sur le plan pénal, l'abaissement de la majorité entraîne des conséquences importantes : les 18-20 ans, auparavant jugés selon un régime intermédiaire, relèvent désormais pleinement de la justice des adultes. Cela soulève une tension qui persiste encore aujourd'hui : la maturité juridique est fixée à 18 ans, mais la maturité neurologique et psychologique se développe jusqu'à 25 ans selon les neurosciences contemporaines. La loi tranche là où la biologie reste plus nuancée.

Une cohérence à construire. La réforme de 1974 a ouvert une réflexion plus large sur les seuils d'âge dans notre droit. Pourquoi 18 ans pour voter, mais 21 ans pour adopter un enfant jusqu'à récemment ? Pourquoi la responsabilité pénale pleine à 18 ans, mais des aides sociales étudiantes jusqu'à 26 ans ? Ces incohérences révèlent que la définition juridique de l'adulte est toujours une construction sociale, jamais purement biologique ou naturelle.

Des débats toujours ouverts. Aujourd'hui, certains responsables politiques et associations plaident pour abaisser l'âge du vote à 16 ans pour les élections locales, arguant que les jeunes sont directement concernés par des enjeux comme le climat, le logement ou l'emploi. L'Autriche, l'Écosse, Malte et plusieurs Länder allemands ont déjà franchi le pas. D'autres proposent au contraire une majorité échelonnée et progressive, qui accompagnerait mieux la transition vers l'âge adulte. La réforme de 1974 n'a pas clos le débat : elle l'a simplement déplacé.

CONCLUSION · ESTEBAN · ~1 MIN 30

BILAN

La loi du 5 juillet 1974 représente bien plus qu'un simple ajustement d'âge. Elle traduit une transformation profonde du regard que la société française porte sur sa jeunesse : non plus un groupe à protéger et à tenir à l'écart des décisions, mais une force citoyenne à part entière, capable d'assumer des droits et des responsabilités.

Cette réforme, portée par un consensus politique rare, a durablement façonné notre rapport à la citoyenneté. Elle montre qu'une loi peut modifier non seulement des droits formels, mais aussi des représentations culturelles — la façon dont une société se pense et se représente. En abaissant la majorité à 18 ans, la France a reconnu que la maturité civique n'est pas qu'une question d'âge biologique, mais aussi d'engagement social et politique.

OUVERTURE

À l'heure où le droit de vote à 16 ans revient régulièrement dans le débat public, où la question de la représentation des jeunes dans les institutions est posée avec force, la réforme de 1974 nous rappelle que la définition de la citoyenneté n'est jamais figée — elle est le reflet des rapports de force et des idéaux d'une époque.

Si 21 ans semblait raisonnable en 1804, et 18 ans en 1974, qu'est-ce que cela dit de notre société aujourd'hui ? Le seuil de la majorité reste une question vivante, qui interroge en permanence notre conception de la démocratie, de la responsabilité et de la place de la jeunesse dans la cité.

— ■ Esteban

SOURCES ET BIBLIOGRAPHIE

Source principale (INA)

- INA — « Débat pour la majorité à dix-huit ans », 1974
ina.fr/ina-eclaire-actu/video/caf90041470/debat-pour-la-majorite-a-dix-huit-ans

Sources complémentaires

- BnF — Passerelles Essentiels : « La majorité à 18 ans en France » (chronologie)
- Lumni / INA — « 1974 : l'abaissement de l'âge de la majorité à 18 ans »
- France Culture — Série « Les nouveaux citoyens de 1974 » (3 volets, nov. 1974)
- Wikipedia — « Majorité civile en France », « Élection présidentielle française de 1974 »
- Les Echos — « Valéry Giscard d'Estaing et les jeunes : grandes avancées et rendez-vous ratés » (2020)

Ouvrages et études

- Bernstein S. et Sirinelli J.-F. (dir.), *Les années Giscard. Les réformes de la société 1974-1981*, Paris, Fayard
- Zancarini-Fournel M. et Artières P., *68. Une histoire collective 1962-1981*, Paris, La Découverte, 2008
- Muxel A., *Les jeunes et la politique*, Paris, Hachette, 1996
- Bantigny L., « Le seuil d'âge comme enjeu politique : la majorité à dix-huit ans », dans Bernstein & Sirinelli (dir.), *Les années Giscard*
- Schwartzenberg R.-G., « Rendre le suffrage universel », *Le Monde*, 5 avril 1974

Données chiffrées

- Environ 2,4 millions de nouveaux citoyens concernés (source INA / BnF)
- Vote à l'Assemblée : 26 juin 1974 (unanimité moins une voix)
- Vote au Sénat : 28 juin 1974
- Promulgation : 5 juillet 1974 (loi n° 74-631)
- Sondage SOFRES (21 juin 1974) : 59% des 18-21 ans pour Mitterrand